

외부감사인 지정제도

2026. 1.

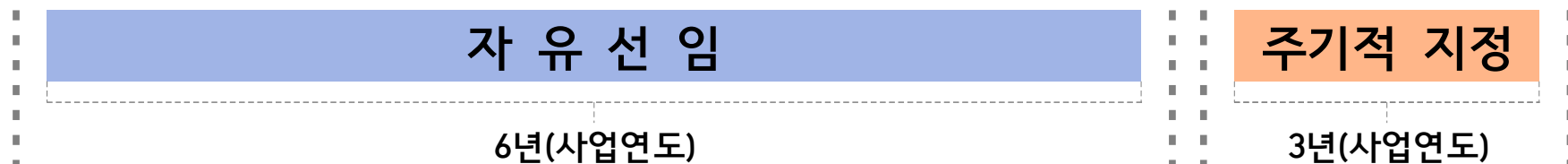
금 융 감 독 원
회 계 감 독 국

1 지정제도의 개요 ①

✓ **(지정제도)** 회사가 감사인을 자유선임하는 대신 **증권선물위원회**(금감원에 업무 위탁)가 **감사인을 지정**하는 제도이며, 크게 **주기적 지정**과 **직권지정**으로 구분

① **(주기적 지정)** 감사인의 독립성 확보 및 감사품질 개선을 위해 **주권상장법인** (코넥스 제외) 및 **소유·경영미분리 대형비상장주식회사***가 연속하는 6개 사업연도 감사인을 자유선임한 경우 다음 3개 사업연도 감사인을 지정

* ①직전 사업연도말 자산총액 5천억원 이상(단, 사업보고서 제출대상 또는 공정거래법상 공시대상기업집단 소속회사는 1천억원 이상)인 비상장회사로서 & ②지배주주 및 특수관계자의 지분율이 50% 이상이고 & ③지배주주(및 특수관계자인 주주)가 대표이사인 회사



1 지정제도의 개요 ②

- ② (직권지정) 투자자 보호를 위해 공정한 감사가 필요한 경우(관리종목, 상장예정 등), 감리결과 조치 등 특정 지정사유 발생 시 **외부감사 대상회사**에 대해 감사인을 지정
- 상장예정, 재무기준 미달(3년 연속 영업손실 등), 관리종목, 감사인 미선임, 최대주주·대표이사 변경, 감리조치 등이 주요 직권지정 사유

구 분	주요 직권 지정사유
외부감사 대상회사	① 상장예정법인, ② 감리결과 조치, ③ 회사 요청, ④ 감사인 미선임, ⑤ 감사인 선임절차 위반(감사인선임위원회 미개최 또는 부실운영 등), ⑥ 회사 귀책사유(감사보수 미지급 등)로 감사인이 감사계약 해지, ⑦ 감사前 재무제표 제출의무 등 외부감사 법령을 위반한 경우(경미한 위반 제외) ⑧ 다른 법률(상호저축은행법 등)에 따른 지정요청, ⑨ 감사시간이 표준감사시간에 현저히 미달한 회사, ⑩ 감사인 지정 기초자료 미제출 등
상장회사 限	① 관리종목, ② 횡령·배임 발생, ③ 최대주주 변경(과거 3년간 2회 이상) 또는 대표이사 교체(과거 3년간 3회 이상), ④ 재무기준 미달(3년 연속 '영업손실 or 負의 영업현금흐름 or 이자보상배율 1미만')

2 지정시기 ①

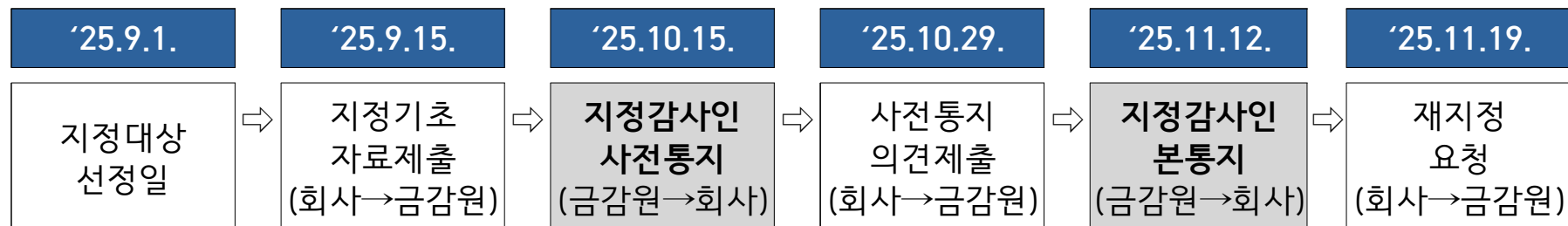
✓ **(주기적 지정)** 사업연도 개시 후 **9개월째 되는 달의 초일***(12월 결산법인: 9월 1일) 기준으로 지정대상회사를 선정하여 **차기 사업연도** 감사인을 지정

* 지정대상 선정일 : 지정대상회사를 판단하는 기준이 되는 날(외감규정 §12⑧)

○ **10월 중순***(본통지 4주 전) 회사 및 감사인에게 지정 예정내용을 **사전통지**하고, 재지정요청 등 제출된 의견을 검토·반영하여 **11월 중순***에 **본통지**(지정처분)

* 지정 결과가 확정되는 날이며, 등기 발송 등으로 2~3일 후에 지정통지 공문 수령 가능

< 12월말 결산법인에 대한 2026 사업연도 주기적 지정 일정 >



2 지정시기 ②

- ✓ **(직권지정)** 원칙적으로 사업연도 개시 후 **9개월째 되는 달의 초일**을 기준으로 지정대상회사를 선정하여 **차기 사업연도** 감사인을 지정하되, 예외적인 경우* 다른 지정대상 선정일에 **당기 사업연도** 감사인을 지정

* ①감사인 미선임, ②감사인 선임절차 위반, ③상장예정법인(12월 결산법인이 9월말까지 요청한 경우), ④회사의 지정 요청(감사인 선임기한 내), ⑤관리종목(감사의견 비적정으로 상장폐지 요건에 해당된 경우) 등

- 직권지정 사유별로 지정대상 선정일에 대상회사를 정한 후, **다음 달 중순에 사전통지**하고, 이에 대한 의견을 검토·반영하여 사전통지일로부터 **4주 후 본통지**

주요 지정사유	지정대상 선정일	적용 사례
가. 상장예정법인	지정요청일	3.15. 요청 시 : 사전통지 4.15. → 본통지 5.13.
나. 감사인 미선임	6월 초일	6.1. 기준 : 사전통지 7.15. → 본통지 8.12.
다. 감사인 선임절차 위반, 관리종목(비적정*)	감독원장 인지일	7.12. 인지 시 : 사전통지 8.14. → 본통지 9.12.
라. 감리조치, 재무기준, 관리종목(비적정 外) 등	9월 초일	9.1. 기준 : 사전통지 10.15. → 본통지 11.12.

* (감사의견 비적정&상장폐지 요건 해당) 거래소가 금감원에 지정대상 통보 시 해당 사업연도부터 지정

3 지정기간 ①

✓ **(주기적 지정대상회사*)** 원칙적으로 **연속하는 3개 사업연도** (지정사유 불문)

* 주권상장법인(코넥스 제외), 소유·경영미분리 대형비상장주식회사

○ 주기적 지정기간 중 새로운 지정사유가 발생하는 경우 **원칙적으로 지정기간이 연장**되나, 일부 지정사유*는 지정기간 연장 없이 **당초 주기적 지정기간에 흡수**

* 재무기준 미달(3년 연속 '영업손실 or 負의 영업현금흐름 or 이자보상배율 1미만'), 대표이사 교체(최근 3년 이내 3회 이상), 감사인 선임의무·선임절차 위반, 감사전 재무제표 제출의무 위반, 감사인 선임 보고의무 위반, 전기감사인 의견진술권 보장 미흡, 부정행위 신고자 보호 미흡, 지정기초자료 미제출 등

< 주기적 지정기간 중 직권 지정사유 발생 사례 >

- ◆ '24~'26년까지 주기적 지정을 받고 있던 A사가 '25년에 **“최대주주 변경 2회 이상”** 지정사유가 발생한 경우
→ A사는 당초 주기적 지정기간('24~'26년)과 신규 직권 지정기간('26~'28년)을 합산하여 **5년간('24~'28년) 지정**
- ◆ '24~'26년까지 주기적 지정을 받고 있던 B사가 '25년에 **“대표이사 교체 3회 이상”** 지정사유가 발생한 경우
→ B사는 당초 주기적 지정기간인 **3년간('24~'26년) 지정** (※ 대표이사 지정사유는 당초 주기적 지정기간에 흡수)

3 지정기간 ②

✓ (주기적 지정대상회사 外) 원칙적으로 1개 사업연도

- 직전 사업연도에 법규위반 사유*로 지정받은 회사가 당해연도에 동일한 법규 위반 사유에 해당하여 지정받는 경우 : 2개 사업연도

* ①감사인 미선임, ②감사인 선임절차 위반, ③재무제표 대리작성 금지 위반, ④감사인 해임의무 위반, ⑤감사전 재무제표 제출 위반, ⑥지정기초자료 제출 위반 등

- 다만, 회사가 감사인 지정 사전통지에 대한 의견 제출기한(2주) 내에 지정기간 연장을 요청*한 경우 당초 지정기간을 포함하여 3개 사업연도의 범위 내에서 회사가 요청한 기간으로 함 (☞ '지정기간 연장선택권')

* 직권 지정사유가 새로 발생한 경우로서 1회에 한함

⇒ 지정기간 연장선택권 행사 시 최대 3년간 동일 감사인으로 지정

4 재지정요청

✓ **(개요)** 감사인 지정결과를 통지받은 회사·회계법인이 독립성 훼손사유 등 법령상 정해진 재지정 사유가 있는 경우, 감사인을 다시 지정해 줄 것을 요청하는 절차

< 감사인 재지정 주요 사유 >

- 공인회계사법상 **직무제한** 또는 공인회계사윤리규정상 **독립성 훼손사유**에 해당하는 경우
- 최초 회사가 지정받은 회계법인이 속한 지정군보다 **상위, 하위, 동일 지정군**으로 지정받고자 하는 경우
(다만, 하위 지정군으로의 요청은 회사 요청, 주기적 지정, 상장예정에 따른 지정에 한함)
- **지배·종속관계**에 있는 회사가 모두 지정감사이고, **지정감사인**을 **일치**시키고자 하는 경우
- 외국투자자가 출자한 회사로서 그 **출자조건에서 감사인을 한정**하고 있는 경우
- 회생절차 진행 중인 회사가 **법원이 선임허가한 감사인**으로 요청하는 경우
- 주권상장법인의 감사인으로 지정된 **회계법인**이 해당 회사가 요구하는 **산업전문성**을 갖추지 못한 경우
- 감사인이 주권상장법인 감사인 등록요건 유지의무를 위반하거나 수사·사업보고서를 부실기재한 경우
- 감사인이 지정통지 후 2주 이내에 특별한 사유없이 지정감사계약을 체결하지 않거나 부당한 감사보수 등을 요구하는 경우
- 그 밖에 감사인으로 지정받은 회계법인이 **법령** 등에 따라 **감사인**이 될 수 없는 경우

✓ **(요청방법)** 재지정을 요청하고자 하는 회사나 회계법인은 **사전통지 후 2주 이내, 본통지 후 1주 이내**에 금감원에 전자방식으로 요청

5 지정감사 계약체결 및 보고

✓ **(계약체결)** 감사인을 지정받은 회사는 특별한 사유가 없으면 감사인 지정 **본통지 공문을 받은 후 2주 이내***에 지정감사인과 **감사계약을 체결**하여야 함

* 다만, 감사인 지정 사전통지를 받은 회사, 감사인은 별다른 의견이 없다면, 본통지 이전에도 계약체결 가능

○ **보수협약의 난항**으로 기한 내 체결하기 어렵거나 계약 전 **독립성 이슈를 해소**하고자 하는 경우, 업무 일정에 지장이 없는 범위 내에서 계약 체결기한을 **탄력적*** 운영

* 회사 또는 회계법인이 구체적 사유를 기재하여 기한연장을 공문으로 요청한 경우

✓ **(선임보고)** 지정감사 계약을 체결한 회사는 금감원에 감사인 선임 보고 불필요

○ 지정감사인은 자유수임과 동일하게 **감사계약 체결 후 2주 이내**에 금감원에 계약 체결내역을 보고

6 지정방식 ①

① (원칙) 특정 지정감사인 우선 지정 후 자산총액이 높은 회사부터 순차 지정

- 지정감사인이 특정*된 회사는 자산총액 순서와 상관없이 우선 지정
 - * 동일 감사인 3년 연속지정, 특정감사인 (재)지정요청(연결일치, 법원허가, 외자도입조건) 등
- 그 외 회사는 감사인(회계법인)별 지정점수*대로 감사인 지정순서를 정한 후, 직전 사업연도말 자산총액(개별·별도)이 높은 회사부터 지정

$$* \text{ 감사인지정 점수 } = \frac{\text{감사인 점수}^{\text{주1)}}}{1 + \text{감사인으로 지정받은 회사 수} \times \text{가중치}^{\text{주2)}}$$

주1) 경력기간 가중 공인회계사 수, 감사 매출 비중, 품질관리수준 계량지표 평가결과 등을 감안하여 산출

주2) (자산 10조원 이상) 5배, (5조원~10조원) 4배, (2조원~5조원) 3배, (5천억원~2조원) 2배, (5천억원 미만) 1배

6 지정방식 ②

② (감사인 미선임 사유 지정) 등록회계법인에게 연간 지정 회사 수에 따라 비례배분

- 감사인(회계법인)별 지정점수*대로 감사인 지정순서를 정한 후, 직전 사업연도말 자산총액(개별·별도)이 높은 회사부터 순서대로 지정

$$* \text{미선임 회사에 대한 감사인지정 점수} = \frac{\text{미선임 회사에 대한 감사인 점수}^{\text{주)}}}{1 + \text{감사인으로 지정받은 미선임 회사 수}}$$

주) 직전년도 해당 회계법인 지정회사 수 ÷ 직전년도 등록회계법인 총 지정회사 수

③ (비상장회사에 대한 지정 특례) 직전 사업연도말 자산총액 5천억원 미만 비상장사*는 감사품질 역량을 갖춘 일반회계법인(미등록)에 2개사 우선 지정

* 사업보고서 제출대상법인, 금융회사, 감사인 미선임 회사는 제외

- 이 중 품질관리수준이 상대적으로 우수한 회계법인은 1개사를 추가 우선 지정

6 지정방식 ③

- ✓ **(지정 군)** 회사와 감사인을 각각 **4개의 군(群)**(가~라군)으로 구분하고, **감사인 군이 회사 군보다 높거나 같도록 배정** (예: '나군' 회사는 '가군' 또는 '나군' 감사인으로 지정)
 - **(회사)** 직전사업연도말 **자산총액**(개별·별도) **규모***에 따라 지정 군 분류
 - * (2조원 이상) 가군, (5천억원 이상 2조원 미만) 나군, (1천억원 이상 5천억원 미만) 다군, (1천억원 미만) 라군
 - **(감사인)** **등록공인회계사 수, 품질관리인력, 손해배상능력**에 따라 지정 군 분류
- ✓ **(감사인 등록제)** 주권상장법인, 상장예정법인, 감사인 미선임 회사 등에 대해 감사인을 지정할 경우, 외부감사법(§9조의2①)에 따라 **등록된 감사인에게만 배정**
- ✓ **(배제 감사인)** 회사가 **전기**에 **자유선임**했던 감사인, 감사업무제한 조치를 받은 감사인 등은 지정 시 **배제**
 - ※ 감사인을 지정받은 회사는 지정 사업연도 이후 **최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 전기 지정감사인을 자유선임 할 수 없음**(외부감사법 §11조⑥)

6 지정방식 ④

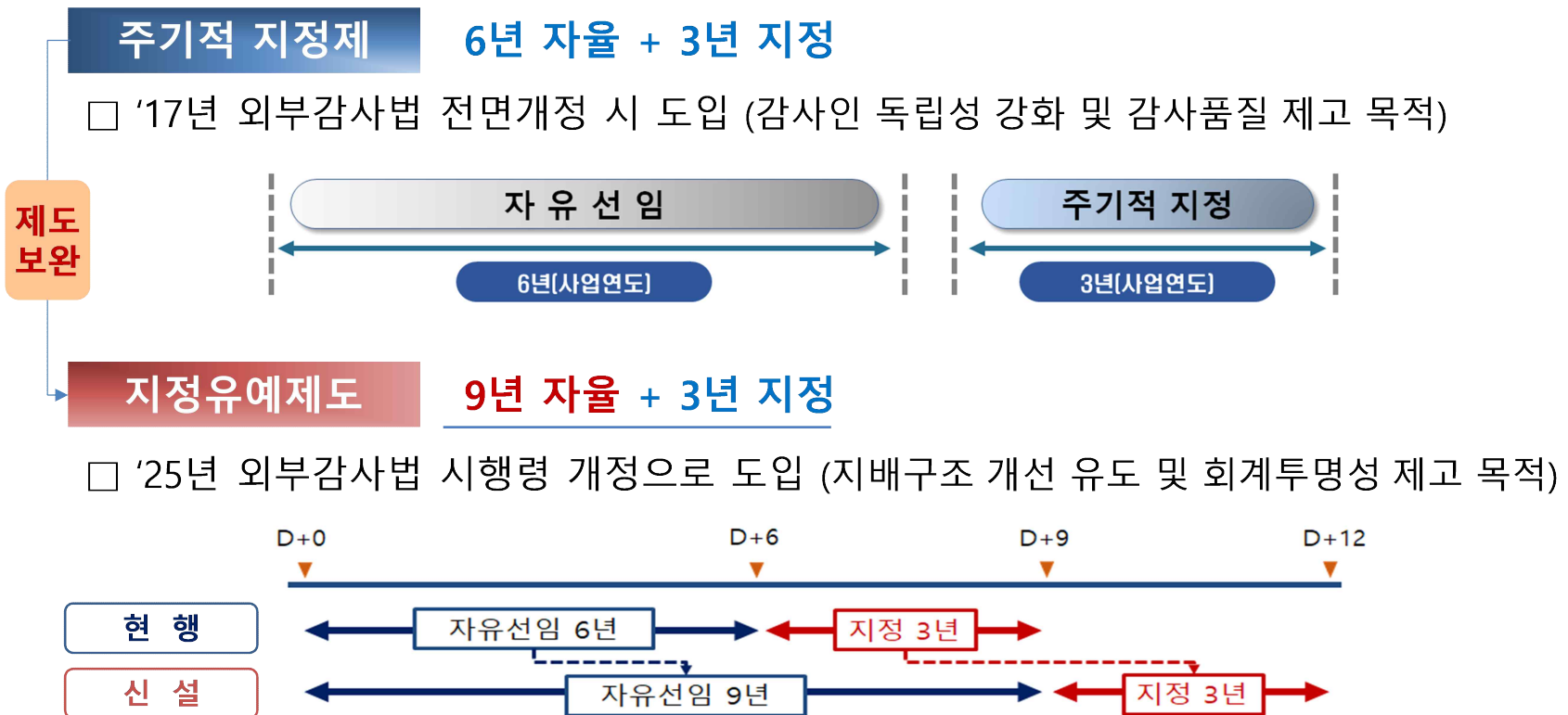
- ✓ **(연속지정)** 연속하는 **2개 이상 사업연도** 감사인을 지정받게 된 회사는 지정사유가 동일한 경우(상장예정 포함), **전기 지정받은 감사인**을 당기에도 **우선적으로 배정받음** (3개 사업연도 限)
- 한편, 동일한 회계법인을 감사인으로 지정하는 사업연도 동안 **직권 지정사유가 새로 발생한 경우에도, 이미 지정받은 감사인의 지정기간**이 종료될 때까지 **감사인을 변경하지 않음**

< 지정사유가 추가 발생한 코스닥 상장회사의 지정기간 및 지정감사인 예시 >

연도	'24년	'25년	'26년	'27년	'28년
지정사유	(가)사유발생 (3년)	(나)사유발생 (3년)			
	감사인A				감사인C
	← 총 지정감사기간 4년 →				

7 | 주기적 지정 유예제도 ①

- ✓ **주기적 지정제**는 '17년 외부감사법 전면개정 시 도입되었으며, **주기적 지정 유예제도**는 '25년 도입 (※ 외부감사법 시행령 제15조 및 외감규정 제13조의2 등)



7 | 주기적 지정 유예제도 ②

✓ (개요) 회계·감사 관련 지배구조 개선 유도를 통한 회계투명성 제고를 위해 회계·감사 지배구조 우수기업에 대해 주기적 지정을 3년간 유예*

* 감사인 지정 유예 효과 : (원칙) “6년 자유선임 + 3년 지정” → (우수기업) “9년 자유선임 + 3년 지정”

○ (신청대상) ‘감사위원회’ 설치한 주권상장법인으로서 新외부감사법 시행(’18년 11월) 이후 지정감사(1개 사업연도 이상)를 받았으며, 최근 3년 내 결격사유*가 없는 회사

* ①회계신뢰성 결여(재무제표 수정·공시, 감사의견 비적정, 감리 진행 중), ②법령 위반(횡령·배임사실 공시, 외부감사법 및 자본시장법(제3편·제4편) 위반)

○ (평가 및 선정기준) 5대 분야*, 17개 항목의 핵심지표로 구성하여 평가결과 800점 이상 획득(1,000점 만점) 시 원칙적으로 지정유예

* ①감사기능의 독립성, ②감사기구의 전문성, ③회계·감사시스템의 실효성, ④감사인 선임절차의 투명성, ⑤회계투명성 제고를 위한 자체노력

7 | 주기적 지정 유예제도 ③ (* 금감원 홈페이지에 게시된 “지정유예제도 설명자료(‘25.5.20.)” 참고)

✓ **(절차)** 신청회사가 신청자격, 결격사유, 평가기준 충족 여부 등을 자체 판단한 후 **지정유예 신청**(6월) → **평가위원회 평가**(7~8월) → **지정유예 대상회사 결정**(9월)

* 감사인 지정 유예 효과 : (원칙) “6년 자유선임 + 3년 지정” → (우수기업) “9년 자유선임 + 3년 지정”

① **(신청)** 회사가 **감사인 지정 유예 신청서, 확인서**(대표이사 및 감사위원회 위원장), **관련 증빙서류, 협약서**(필요시) 등을 신청기한(6.1일부터 3주 이내) 내 **금융감독원 외부감사계약보고시스템**(eacrs.fss.or.kr)으로 제출

② **(평가)** **회계·감사 지배구조 평가위원회**(증선위 소속)가 **주도적으로 평가**하며, 실무 지원기관(금융감독원^(주관)·한국ESG기준원^(지원))은 **평가실무안 마련**하여 평가위원회를 지원

③ **(의결)** **증선위**가 **회계·감사 지배구조 우수기업**(지정유예 대상회사) **결정**

※ 지정유예 대상회사는 유예기간이 종료될 때까지 매년 유예요건 유지 여부 등에 대해 **사후보고 필요**

8 지정감사인 산업전문성 제도 (※ 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙」 [별표7] 참고)

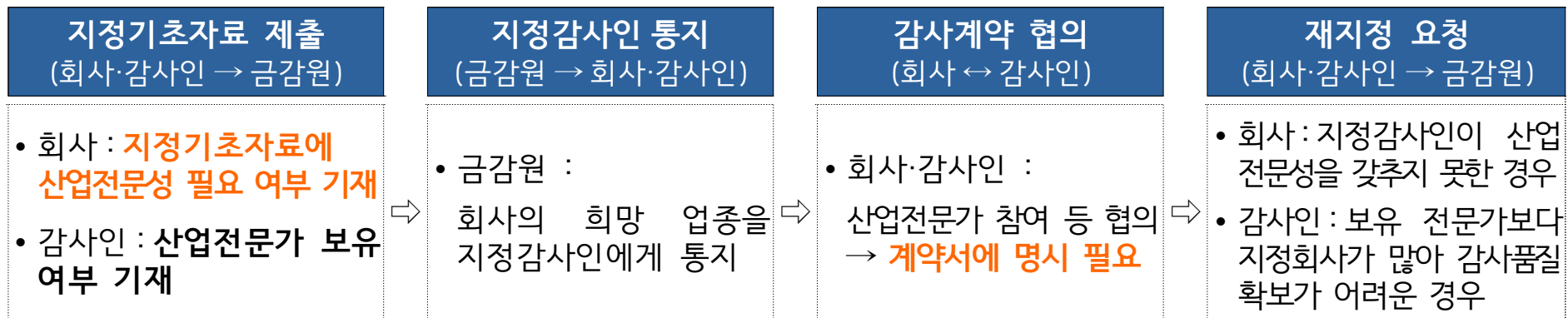
✓ **상장회사**가 **지정감사인**의 **산업전문성**을 **희망하는 경우** **전문성 갖춘*** 감사인 지정

* 해당 산업에서 감사·비감사 용역 200시간 이상 제공한 자 등을 감사팀 내 최소 1명 이상 포함

○ '25년부터 기초화학물질 제조업 등 **총 11개 업종***으로 확대 시행

* ① 기초화학물질 제조업, ② 의료용 물질 및 의약품 제조업, ③ 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업, ④ 건설 등 수주산업, ⑤ 운수 및 창고업, ⑥ 통신·엔터테인먼트·방송업·게임업, ⑦ 소프트웨어 개발업, ⑧ 은행 및 저축은행업, ⑨ 보험업, ⑩ 자본시장 등 기타금융업, ⑪ 과학 및 기술 서비스업

○ 감사인이 **산업전문성**을 갖추지 못한 경우 **재지정 요청 사유**에 해당하며, 감사팀 내 **전문인력 없이 지정감사를 수행하는 경우 지정제외 점수(40점)** 등 불이익 부여



감사합니다.